काठमाडौं जिल्ला अदालत

आ.व. २० /

को राय किताब

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
४५.	०८०-CP-३८१७ २०८०।८।१८	जीवन साह वि. सुर्जा शाहसमेत	अंशचलन		वादी दावी पुग्ने	२०८३।५।४ रोज ५

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत
यसमा सगोलको सम्पत्तिबाट आफ्नो हकको अंशभाग छुट्टयाई पाऊँ भन्ने वादी जीवन शाहको मुख्य फिराद दाबी रहेको देखिन्छ। विपक्षी प्रतिवादीहरू शेर बहादुर शाह र सुर्जा शाहका कुल ६ जना छोराछोरीहरू क्रमश: छोराहरू उत्तमकुमार शाह, धनबहादुर शाह, वादी जीवन शाह तथा छोरीहरू प्रतिवादी लक्ष्मी शाह (शाही), दीपिका शाह र अर्चना शाह रहेको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट स्थापित हुन आयो। अंशियारहरूमध्ये जेठो छोरा उत्तम कुमार शाह (श्रीमती पूजा मल्ल शाह) र माइलो छोरा धनबहादुर शाह (श्रीमती मिनादेवी) का सन्तानहरूले यस अघि नै छुट्टा छुट्टै अंश मुद्दा गरी अंश बुझी भिन्न भइसकेको देखिन्छ। प्रतिवादी बुवा शेर बहादुर शाहले प्रतिउत्तरपत्र दाखिल गरेपश्चात उनको मृत्यु भएको देखिन आयो। प्रतिवादी आमा सुर्जा शाहले अंश दिन मन्जुर गर्दै प्रतिउत्तर फिराएको पाइयो र दुवै पक्षले पेश गरेको तायदाती विवरण एक अर्कालाई सुनाउँदा सो सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीबीच अन्यथा विवाद रहेको देखिँदैन। मु.दे.का.सं, २०७४ को दफा १२३ बमोजिम अदालतमा बयानका लागि उपस्थित गरिएका छोरीहरू अर्चना शाह र दीपिका शाहले आफूहरूले पनि अंशहक प्राप्त गर्नुपर्ने भनी दाबी गरेको पाइयो। यस सम्बन्धमा बिचार गर्दा, निजहरूको विवाह केकुन मितिमा भएको हो भनी इजलासबाटै सोधनी हुँदा दुवैले मिति २०७२।६।१४ भन्दा अगावै आफूहरूको विवाह भइसकेको स्वीकार गर्दै सोही बेहोरा खुलाई लिखित रूपमा कागजसमेत गरिदिएके अवस्था छ। पुनरावेदक वादी शिवांगी साह र प्रत्यर्थी प्रतिवादी भोलाप्रसाद साहसमेत भएको ०७५-DF-००२९ को अंशचलन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्यानुसार विवाहिता छोरीले आमाबाबुको सम्पत्तिमा अंशहक पाउने हक मिति २०७२।६।१४ बाट प्रारम्भ हुने गरी कट-अफ-डेट तोकिएको पाइयो। यसै व्याख्याको आधारमा हेर्दा, माथि उल्लिखित छोरीहरू अर्चना साह र दीपिका शाहको विवाह उक्त कट-अफ-डेट अगावै भइसकेको हुनाले निजहरूको अंशहकमा दावी पुग्न सक्ने देखिएन। हाल कायम रहेका अंशियारमध्ये वादी जीवन शाह र प्रतिवादी आमा सुर्जा शाह मात्र बाँकी रहेका छन्। तायदाती फाँटवारीमा प्रतिवादी सुर्जा शाहको नाममा कुनै सम्पति रहेको देखिँदैन। तत्कालिन प्रतिवादी शेर बहादुर शाहको नाम [illegible] नाममा रहेको भनी देखाइएको र दर्ता श्रेस्तासँग —	

काठमाडौं जिल्ला अदालत

को राय किताब

आ.व. २० /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
✓						

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप

भिडेको सम्पतिका हकमा वादीले जीवन शाहले दुई भागको एकभाग सम्पत्ति अंशवापत पाइ चलनसमेत चलाइ पाउने ठहर्छ । जहाँसम्म प्रतिवादी लक्ष्मी शाहीको नाममा भएको बकसपत्र लिखतको सवाल छ, सो सम्बन्धमा कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०८१।१।३ को हालैको वकसपत्र वदर मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गराई वादीले फैसला बमोजिम आफ्नो नाउँमा हक कायम गर्न सक्ने नै हुँदा सो सम्पत्तिको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा थप केही बोलिरहन परेन।

२०८३।५।४